

ДОГОВОР/ KONTRATË
ЗА СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА БР. _ /
ПËР FURNIZIM ME ENERGJI TERMIKE NR. _____

Склучен на ден _____ година помеѓу договорните страни / Lidhur më date _____ ndërmjet:

1. СНАБДУВАЧ / FURNIZUES

Друштво за снабдување со пареа и топла вода **ЕНЕРЏИ ЕКОЛИНК АД Скопје**, ул.Ферид Мурати бр.4, ЕДБ 4030998357471, жиро сметка бр.200000028208174 при Стопанска банка АД Скопје, бр.300000002673647 при Комерцијална банка АД Скопје, бр.210052460670124 при НЛБ банка АД Скопје, бр. 2900100000194822 при ТТК банка, бр. 250027000030233 при Шпаркасе банка АД Скопје, претставувано од Генералниот директор Ајри Шеј. (во понатамошниот текст **Снабдувач**) / **ENERGY ECOLINK SHA Shkup, Shoqëri për Furnizim me Avull dhe Ujë të Ngrohtë**, rr. “Ferid Murati nr.4”, nr.4, numri tatimor 4030998357471, xhirollogaria nr. 200000028208174, pranë Stopanska Banka SHA Shkup, xhirollogaria nr.300000002673647 pranë Komercijalna Banka SHA Shkup, xhirollogaria nr. 210052460670124 pranë NLB Banka SHA Shkup, xhirollogaria nr. 2900100000194822 pranë TTK Banka SHA Shkup, xhirollogaria nr.250027000030233 pranë Shparkase Banka SHA Shkup, përfaqësuar nga Drejtori Gjeneral Ajri Shej (në tekstin në vazhdim **Furnizues**)

и/дхе

2. ПОТРОШУВАЧ / KONSUMATOR

Име и презиме (назив на правен субјект)/ Emri dhe mbiemri (titulli i subjektit juridik)		
Адреса на живеење (седиште)/ Adresa e vendbanimit		Бр./Nr.
Адреса на достава на сметки/ Adresa për dërgesë të faturave		Бр./Nr.
ЕМБГ/ NUAQ		
Лична карта/ Letërnjoftimi		Издадена/ Lëshuar
Трансакциска сметка/ Xhirollogaria e transaksionit		
Телефон/ Telefoni		
Електронска пошта/ Posta elektronike		

во понатамошен текст: **Потрошувач**/ në tekstin në vazhdim: **Konsumator**.

*Личните податоци и ЕМБГ на потрошувачот се обработуваат согласно Законот за заштита на лични податоци, односно за остварување на правата и обврските кои потекнуваат од овој Договор. / Të dhënat personale dhe NUAQ i konsumatorit përpunohen në përputhje me Ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, pra për realizimin e të drejtave dhe detyrimeve që rrjedhin nga kjo Marrëveshje.

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ/ ОБЈЕКТ I KONTRATËS

Член 1/ Neni 1

Предмет на овој договор е регулирање на меѓусебните права и обврски на договорните страни кои произлегуваат од снабдувањето со топлинска енергија од страна на снабдувачот во станбениот простор/објектот на ул. _____ во Скопје, од категорија домаќинства со грејна површина од _____ m² и со инсталирана моќност од _____ KW, на мерно место _____, шифра на потрошувач _____./ Објект i kësaj Kontrate është rregullimi i të drejtave dhe obligimeve të ndërsjella të palëve kontraktuese, të cilat rezultojnë nga furnizimi me energji termike nga ana e Furnizuesit në ambientet e banimit të Konsumatorit në rr. _____ në Shkup, nga kategoria _____ me sipërfaqe për ngrohje prej _____ m² dhe me fuqi të instaluar prej _____ W, në vendin e matjes _____.

Меѓусебните права и обврски помеѓу Потрошувачот и Снабдувачот се уредуваат согласно одредбите од законот за енергетика, Законот за енергетска ефикасност, Правилата за снабдување со топлинска енергија, Тарифниот систем за продажба на

топлинска енергија и Мрежните правила за дистрибуција на топлинска енергија. Правата и обврските на Потрошувачот и Снабдувачот утврдени во наведените прописи, Снабдувачот има обврска да ги објави на официјалната веб страна. / Тë drejtat dhe detyrimet e ndërsjella ndërmjet Konsumatorit dhe Furnizuesit rregullohen në përputhje me dispozitat e ligjit për energjinë, Ligjit për efikasitetin energjetik, Rregullave për furnizim me energji termike, sistemit tarifor për shitjen e energjisë termike dhe Rregullat e rrjetit për shpërndarjen e energjisë termike. Тë drejtat dhe detyrimet e Konsumatorit dhe Furnizuesit të përcaktuara në rregulloret e пërmendura, Furnizuesi ka për detyrë t'i publikojë në faqen zyrtare të internetit.

НАЧИН И УСЛОВИ ЗА ИСПОРАКА НА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА/ МЕТОДАТ ДНЕ КУШТЕТ ПËР ДОРËЗИМ ТË ЕНЕРГИЈË ТЕРМИКЕ

Член 2/ Neni 2

Снабдувачот ќе испорачува топлинска енергија на потрошувачот, на местото на испорака (мерното место), во количина, определена согласно одредбите од овој договор. / Furnizuesi do t'i dorëzojë konsumatorit energjinë termike, në vendin e dorëzimit (vendi matës), në sasi, të përcaktuar në përputhje me dispozitat e kësaj kontrate.

Снабдувањето со топлинска енергија на потрошувачите се врши во периодот од 15 октомври во тековната, до 15 април во наредната календарска година. / Furnizimi me energji termike të konsumatorëve bëhet në periudhën kohore nga data 15 tetor të vitit rrjedhës, deri më datë 15 prill të vitit të ardhshëm kalendarik.

По исклучок од став 1 на овој член, грејната сезона може да почне порано но не и пред 1 октомври, под услови предвидени во Правилата за снабдување со топлинска енергија. / Me përjashtim, të paragrafit 1 të këtij neni, sezoni i ngrohjes mund të fillojë më herët, por jo edhe para datës 1 tetor, sipas kushteve të parashikuara me Rregullat për furnizim me energji termike.

По исклучок од став 1 на овој член грејната сезона може да продолжи и по 15 април, под услови предвидени во Правилата за снабдување со топлинска енергија. / Me përjashtim të paragrafit 1 të këtij neni, sezoni i ngrohjes mund të vazhdojë edhe pas datës 15 prill, sipas kushteve të parashikuara me Rregullat për furnizim me energji termike.

ПРАВА И ОБВРСКИ / ТË ДРЕЈТАТ ДНЕ ОБЛИГИМЕТ ОБВРСКИ НА СНАБДУВАЧОТ / ОБЛИГИМЕТ E FURNIZUESIT

Член 3/ Neni 3

Снабдувачот е должен да му овозможи на потрошувачот за време на грејната сезона континуирано и квалитетно снабдување со топлинска енергија согласно Мрежните правила. / Furnizuesi e ka për detyrë, gjatë kohës së sezonit të ngrohjes, t'i mundësojë konsumatorit furnizim të vazhdueshëm dhe cilësor me energji termike, në përputhje me Rregullat e rrjetit.

Под квалитет на испорачана топлинска енергија се подразбира исполнување на стандарди и критериуми кои се однесуваат на:

1. квалитет на топлиноносителот (температура, проток, енергија)
2. сигурност/ континуитет во испорака на топлинска енергија/

Me cilësi të energjisë termike të dorëzuar nënkuptohet përmbushja e standardeve dhe kriterëve të cilat kanë të bëjnë me:

1. cilësinë e sistemit transmetues të ngrohjes (temperatura, qarkullimi, energjia).
2. siguri/vazhdimësi në dorëzimin e energjisë termike.

Во текот на грејната сезона снабдувачот има обврска да обезбеди минимална температура од 20+1° C во грејните простории во времето од 06:00 до 22:00 часот во текот на денот дефиниран во Правилата за снабдување со топлинска енергија, при потполно отворени радијаторски вентили./ Furnizuesi e ka për detyrë gjatë sezonit të ngrohjes, në periudhën nga ora 06:00 deri në ora 22:00, në ambientet që ngrohen, të sigurojë temperaturë minimale prej 20+1° C, në përputhje me Rregullat për furnizim me energji termike, me valvula radiatorit të hapura plotësisht.

Член 4/ Neni 4

Снабдувачот гарантира договорен квалитет на испорака на топлинска енергија, единствено во објекти во кои внатрешната инсталација е технички и функционално исправна и во кои не е нарушен енергетскиот биланс./ Furnizuesi e garanton cilësinë e kontraktuar të energjisë termike të dorezuar, vetëm për objekte në të cilët instalimi i brendshëm është në funksion dhe teknikisht në rregull dhe në të cilët nuk është çrregulluar bilanci energjetik.

Член 5/ Neni 5

При вршењето на дејноста снабдување со топлинска енергија снабдувачот е должен:

- да постапува по писмените приговори на потрошувачите и во рок од 15 дена од денот на приемот на приговорот писмено да им одговара;
 - да постапи по приговори на потрошувачите за квалитетот на топлинска енергија и во рок од 5 дена од денот на поднесувањето на приговорот, да спроведе мерења и да изготви писмен извештај за резултатите од мерењето на квалитетот на топлинска енергија на мерно место
 - да ангажира стручни служби и средства за утврдување на квалитетот на испораката на топлинска енергија кај Потрошувачот;
 - за време на грејната сезона да обезбеди контакт центар каде корисниците телефонски ќе можат да пријават рекламации;
 - благовремено да реагира на телефонските рекламации од потрошувачите;
 - благовремено да обезбеди информации за промените во работењето кои се важни за потрошувачот;
 - да ги информира потрошувачите преку средствата за јавно информирање за местото и причините за прекини или намалување во испораката на топлинска енергија и рокот во кој ќе продолжи испораката на топлинска енергија
 - да обезбеди доверливост, тајност и неповредливост на податоците за потрошувачите./
- Gjatë kryerjes së veprimtarisë për furnizim me energji termike, Furnizuesi e ka për detyrë:
- të veprojë sipas ankesave me shkrim të konsumatorëve dhe brenda afatit prej 15 ditësh, nga dita e pranimet të ankesës, të përgjigjet me shkrim;
 - të veprojë për ankesat e konsumatorëve për cilësinë e energjisë termike dhe brenda 5 ditëve nga dita e paraqitjes së ankesës, të kryejë matje dhe të përgatisë një raport me shkrim për rezultatet e matjes së cilësisë së energjisë termike në pikën matëse.
 - të angazhojë shërbime profesionale dhe mjete për përcaktimin e cilësisë së energjisë termike të dorëzuar deri te Konsumatori;
 - gjatë kohës së sezonit të ngrohjes të sigurojë qendër për kontakt, ku konsumatorët do të mund të paraqesin ankesa me telefon;
 - të reagojë me kohë ndaj ankesave të bëra përmes telefonit nga konsumatorët;
 - të sigurojë me kohë informata për ndryshimet gjatë punës, të cilat janë të rëndësishme për konsumatorin;
 - të sigurojë besueshmëri, fshehtësi dhe pacenueshmëri të të dhënave të konsumatorëve.

ПРАВА НА СНАБДУВАЧОТ/ ТË ДРЕЈТАТ E FURNIZUESIT

Член 6/ Neni 6

Снабдувачот при вршењето на дејноста снабдување со топлинска енергија има право на:

- непречен пристап на секој имот или објект до мерните уреди заради контрола, вградување, надзор, промена и сервисирање на мерните уреди;
- пристап во секој имот или објект до мерните уреди заради исклучување на испораката на топлинска енергија, во случај кога потрошувачот направил прекршок од законот за енергетика или не извршил плаќање на топлинската енергија во согласност со обврските од договорот за снабдување или роковите и условите за давање на услуга./

Furnizuesi gjatë kryerjes së veprimtarisë, furnizim me energji termike, ka të drejtë në:

- qasje pa pengesë në çdo pronë ose објект deri tek aparatet matëse me qëllim të kontrollit, instalimit, mbikëqyrjes, ndërrimit dhe servisimit të aparateve matës;
- qasje në çdo pronë ose објект deri te aparatet matëse me qëllim të shkyçjes së dorëzimit të energjisë termike, në rastet kur Konsumatori ka kryer kundërvajtje nga Ligji për energjetikë ose nuk e ka bërë pagesën për energji termike, në përputhje me obligimet nga Kontrata për furnizim ose afatet dhe kushtet për dhënien e shërbimit.

Член 7/ Neni 7

Снабдувачот има право да ја ограничи или прекине испораката на топлинска енергија без согласност на потрошувачот а по претходно известување, доколку истиот не ги исполнува обврските од договорот, особено ако:

- потрошувачот користи услуга спротивно на одредбите од договорот;
- не го плати надоместокот за потрошената топлинска енергија согласно обврските од договорот;
- се утврдат технички пречки или недостатоци на делот за чија исправност е одговорен потрошувачот;
- Користи неодобrena опрема за греење;

- Услугата се користи за други цели спротивни на договорот, законот и другите подзаконски прописи./
- Furnizuesi ka të drejtë ta kufizojë ose ndërpresë livrimin e energjisë termike pa pëlqimin e konsumatorit, pas njoftimit paraprak, nëse i njëjti nuk i ka përmbushur obligimet nga Kontrata, veçanërisht nëse:
- konsumatori shfrytëzon shërbim në kundërshtim me dispozitat e Kontratës;
 - nuk e paguan kompensimin për energji termike të konsumuar, në përputhje me obligimet nga Kontrata;
 - konstatohen pengesa ose mangësi teknike në pjesën për rregullshmërinë e së cilës përgjegjës është Konsumatori;
 - shfrytëzon pajisje për ngrohje për të cilën nuk ka miratim;
 - shërbimi shfrytëzohet për qëllime tjera, në kundërshtim me Kontratën, Ligjin dhe aktet tjera nënligjore.

ОБВРСКИ НА ПОТРОШУВАЧОТ/ OBLIGIMET E KONSUMATORIT

Член 8/ Neni 8

Потрошувачот има обврска во периодот од 15 мај до 15 септември во тековната година да изврши проверка на исправноста на грејната инсталација во објектот, за да се обезбеди непречена испорака на топлинска енергија во грејниот период./

Konsumatori e ka për detyrë që gjatë periudhës, nga data 15 maj deri më datë 15 shtator të vitit rrjedhës, të bëjë kontroll të rregullshmërisë së instalimit për ngrohje në објект, në mënyrë që të sigurohet livrim (dorëzim) pa pengesë i energjisë termike në periudhën e ngrohjes.

Член 9/ Neni 9

Потрошувачот при користење на топлинската енергија е должен:

- навремено да го плаќа надоместокот за потрошената топлинска енергија;
 - да постапува совесно и внимателно со користење на своите уреди или инсталации и да не ги загрозува животот и здравјето на луѓето и имотот;
 - без согласност на снабдувачот да не врши приклучување на својот објект, уред или инсталација на топлификациониот систем, односно преку своите објекти, уреди или инсталации да не овозможи приклучување на друг потрошувач.
 - да овозможи правилно евидентирање на потрошената енергија и да не ја користи енергијата без мерни уреди, надвор од мерните уреди или од мерни уреди кои не се договорени;
 - да не ја попречува испораката на топлинска енергија до другите потрошувачи;
 - по опомена на снабдувачот во определениот рок да ја намали моќноста односно количеството на потрошувачка на енергија на договорената вредност;
 - во случај на недостиг на енергија да се придржува кон пропишаните мерки за намалување на потрошувачката;
 - да ги користи услугите на начин кој не е во спротивност со законските или другите прописи како и на условите содржани во овој договор;
 - да не врши измена на грејната инсталација на објектот без соодветно техничко решение, верификувано од овластено лице;
 - на барање на снабдувачот да дозволи и овозможи пристап до сите делови на приклучокот, до заштитните и мерните уреди и до енергетските објекти, уреди и инсталации за кои постои сомневање дека се причина за појавените пречки во испораката./
- Konsumatori, gjatë shfrytëzimit të energjisë termike e ka për detyrë:
- ta paguajë me kohë kompensimin për energjinë termike të konsumuar;
 - të veproјë me vetëdije dhe me kujdes me пërdorimin e aparateve të tij ose me instalimet dhe të mos e rrezikojë jetën dhe shëndetin e njerëzve dhe pronën;
 - па пëлqimin e Furnizuesit të mos bëjë lidhje në објектин e tij, aparatin ose instalimin e sistemit për ngrohje, përkatësisht пërmes objekteve, aparateve ose instalimeve të tij të mos e pamundësoјë lidhjen e konsumatorëve të tjerë;
 - të mundësoјë evidentimin e drejtë të energjisë së konsumuar dhe të mos e shfrytëzoјë energjinë pa aparate matëse, jashtë nga aparatet matës ose nga aparatet matës të cilët nuk janë kontraktuar;
 - të mos e pengojë livrimin e energjisë termike deri tek konsumatorët e tjerë;
 - pas vërejtjes së Furnizuesit, brenda afatit të пërcaktuar kohor, ta reduktojë fuqinë, përkatësisht sasinë e konsumit të energjisë në vlerën e kontraktuar;

- në rast të mungesës së energjisë t'u përmbahet masave të përcaktuara për reduktimin e konsumit;
- t'i përdor shërbimet në atë mënyrë, që mos të jetë në kundërshtim me normat ligjore dhe normat tjera, si dhe me kushtet e përcaktuara në këtë Kontratë;
- të mos bëjë në objekt ndërrimin e instalimit të ngrohjes pa zgjidhje teknike, të verifikuar nga person i autorizuar;
- me kërkesë të Furnizuesit të lejojë dhe mundësojë qasje deri te të gjitha pjesët e lidhjes, deri te aparatet mbrojtës dhe matës dhe deri te objektet energjetike, aparatet dhe instalimet për të cilat ekziston dyshimi se janë shkak për pengesat e paraqitura gjatë livrimit.

Член 10/ Neni 10

На мерно место со повеќе потрошувачи, регулацијата на испорачаната топлинска енергија во топлинската станица ја дефинира овластено лице од вкупниот број на потрошувачи од тоа мерно место./ Në vendin matës me më shumë konsumatorë, rregullimin e energjisë termike të livruar në stacionin termik e përcakton personi i autorizuar, nga numri i përgjithshëm i konsumatorëve në atë vend matës.

Доколку потрошувачите не овластат лице, во смисол на став 1 од овој член, или писмено не го известат снабдувачот, испораката на топлинска енергија на мерното место ќе се врши според температурен дијаграм одобрен од снабдувачот./ Nëse konsumatorët nuk autorizojnë person, në kontekst të paragrafit 1 të këtij neni, ose nëse nuk e njoftojnë me shkrim Furnizuesin, livrimi i energjisë termike në vendin matës do të bëhet sipas diagramit të temperaturës së miratuar nga Furnizuesi.

Член 11/ Neni 11

Потрошувачот е должен да го извести снабдувачот за секоја промена на податоците од овој договор, во рок од 8 дена од настанатата промена. Ако потрошувачот го оттуѓи или издаде под закуп предметниот стан, истиот е должен веднаш или најдоцна во рок од 8 дена писмено да го извести снабдувачот за промената, и да достави соодветна исправа, со цел снабдувачот да ја евидентира промената и склучи договор за испорака на топлинска енергија со новиот сопственик./ Nëse konsumatori e tjetërsion ose e jep me qira banesën në fjalë, i njëjti e ka për detyrë që menjëherë ose më së voni brenda 8 ditësh, për ndryshimin e bërë ta njoftojë me shkrim Furnizuesin dhe të paraqes dokument përkatës, me qëllim që Furnizuesi ta evidentojë ndryshimin dhe të lidhë kontratë për livrim të energjisë termike me pronarin e ri.

Доколку потрошувачот не постапи согласно став 1 од овој член, ќе се смета дека договорот е сеуште во сила а потрошувачот и понатаму има обврска да ги плаќа фактурите за потрошена топлинска енергија, се до негово конечно одјавување кај снабдувачот./Nëse konsumatori nuk vepron në përputhje me nenin 1 të këtij neni, do të konsiderohet se Kontrata akoma është në fuqi, ndërsa Konsumatori edhe më tej e ka për detyrë t'i paguajë faturat për energji termike të konsumuar, deri në çregjistrimin e tij përfundimtar nga Furnizuesi.

Член 12/ Neni 12

Договорениот квалитет на топлинска енергија; начинот и роковите на испораката; местото на испораката и мерењето; начинот на пресметување и плаќање можат да се променат со измена на важечките прописи или со заемно договарање на странките од договорот./ Kualiteti i kontraktuar i energjisë termike; mënyra dhe afatet e livrimit; vendi i dorëzimit dhe matja; mënyra e përlllogaritjes dhe pagesa mund të ndërrohen me ndryshimin e akteve normative në fuqi ose me marrëveshje reciproke të palëve nga Kontrata.

ПРАВА НА ПОТРОШУВАЧОТ/ ТË ДРЕЈТА ТË KONSUMATORIT

Член 13/ Neni 13

Потрошувачот еднаш во годината може да бара од Снабдувачот промена на начинот на плаќање, согласно важечките прописи најкасно до 15 јули во тековната година./ Konsumatori, një herë në vit, mund të kërkojë nga Furnizuesi ndryshimin e mënyrës së pagesës, në përputhje me aktet normative në fuqi, më së voni deri më datë 15 korrik të vitit rrjedhës.

Потрошувачот има право да побара од снабдувачот информации кои се однесуваат за цените и услугите што ги врши Снабдувачот./ Konsumatori ka të drejtë të kërkojë nga Furnizuesi informata, të cilat kanë të bëjnë me çmimet dhe shërbimet që i kryen Furnizuesi.

Потрошувачот има право да поднесе приговор на висината на износот од фактурите, приговор за квалитетот на топлинската енергија, приговор на работењето на Снабдувачот и сл./ Konsumatori ka të drejtë të paraqes kundërshtim për lartësinë e shumëve të faturave, për kualitetin e energjisë termike, kundërshtim për punën e Furnizuesit dhe ngjashëm.

Во случај на недоволна испорака на топлинска енергија, потрошувачот е должен да ја пријави рекламацијата до соодветниот снабдувач. Иста обврска потрошувачот има и во случај кога во објектот се испорачува поголема топлина од потребната./ Në rast të livrimit të pamjaftueshëm të energjisë termike, Konsumatori e ka për detyrë të paraqesë reklamacion pranë Furnizuesit përkatës. Konsumatori ka obligim të njëjtë edhe në rastet kur në objekt livrohет më shumë energji termike nga ajo që është e nevojshme.

Член 14/ Neni 14

Потрошувачите од станбената колективна зграда (во целина) имаат право да го изберат и променат својот снабдувач, без надоместок, во согласност со овие правила./ Konsumatorët e ndërtesës kolektive të banimit (në përgjithësi) kanë të drejtë ta zgjedhin dhe ndërrojnë Furnizuesin e tyre, pa kompensim, në përputhje me këto Rregulla.

Потрошувачите од станбената колективна зграда (во целина) кои одлучиле да го променат својот снабдувач се должни да поднесат барање до Снабдувачот кој го избрале да ги снабдува, во писмена форма на образец потпишан од страна на снабдувачот./ Konsumatorët e ndërtesës kolektive të banimit (në përgjithësi), të cilët kanë vendosur ta ndërrojnë Furnizuesin e tyre e kanë për detyrë të paraqesin kërkesë deri te Furnizuesi të cilin e kanë zgjedhur për t'i furnizuar, në formë të shkruar në formular të nënshkruar nga ana e Furnizuesit.

Истовремено потрошувачите од станбената колективна зграда (во целина) се должни за својата намера за промена на снабдувачот, да го известат и снабдувачот кој до тогаш ги снабдувал./ Njëkohësisht, konsumatorët e ndërtesës kolektive të banimit (në përgjithësi) e kanë për detyrë që për qëllimin e tyre për ndërrimin e furnizuesit, ta njoftojnë edhe Furnizuesin i cili i ka furnizuar deri atëherë.

ШТЕТА И НАДОМЕСТ НА ШТЕТА/ DËMI DHE KOMPENSIMI I DËMIT

Член 15/ Neni 15

Потрошувачот има право на надомест на штета од снабдувачот со топлинска енергија заради намалена испорака или прекин во испораката на топлинска енергија предизвикана од страна на операторот на системот за дистрибуција на топлинска енергија, согласно договорот за снабдување со топлинска енергија./ Konsumatori ka të drejtë për kompensim të dëmit nga

Furnizuesi me energji termike për shkak të livrimit të reduktuar ose ndërprerjes së livrimit të energjisë termike të shkaktuar nga ana e operatorit të sistemit për shpërndarjen e energjisë termike, në përputhje me Kontratën për furnizim me energji termike.

Потрошувачот е должен за настанатата штета заради намалена испорака или прекин на испораката на топлинска енергија и за штетата настаната на неговите уреди и инсталации да го извести снабдувачот со топлинска енергија и операторот на системот на дистрибуција на топлинска енергија во рок од 8 дена. Потрошувачот е должен да поднесе барање за надомест на штета во рок од 8 дена од денот на настанување на штетата, во кое треба да ја опише настанатата штета. Снабдувачот има обврска во рок од 15 дена од денот на приемот на барањето за надомест на штета, да му одговори на потрошувачот за основаноста на поднесеното барање. / Konsumatori e ka për detyrë për dëmin e shkaktuar, si pasojë e livrimit të reduktuar ose ndërprerjes së livrimit me energji termike dhe për dëmin e shkaktuar në aparatet dhe instalimet e tij, ta njoftojë Furnizuesin me energji termike dhe operatorin e sistemit për shpërndarjen e energjisë termike dhe të paraqes kërkesë për kompensimin e dëmit në të cilën duhet ta përshkruajë dëmin e shkaktuar. Furnizuesi ka për obligim që brenda 15 ditëve nga dita e marrjes së kërkesës për kompensimin e dëmit, t'i përgjigjet konsumatorit duke u bazuar në arsyetimet në kërkesën e paraqitur.

Потрошувачот е одговорен за штета настаната поради дотраена односно неисправна внатрешна инсталација за греење, неисправни вентили радијатори и сл. во просториите на потрошувачот./ Konsumatori është përgjegjës për dëmin e shkaktuar për shkak të instalimit të amortizuar, përkatësisht instalimit të brendshëm për ngrohje i cili nuk është në gjendje të rregullt, për valvulet e radiatorëve në gjendje të parregullt dhe ngjashëm, në ambientet e Konsumatorit.

ПРЕКИН НА ИСПОРАКА/ NDËRPRERJA E LIVRIMIT

Член 16/ Neni 16

До прекин односно до намалена испорака на топлинска енергија може да настане поради виша сила и други околности кои не зависат од Снабдувачот и потрошувачот./ Deri në ndërprerje, përkatësisht deri në livrim të reduktuar të energjisë termike mund të vijë për shkak të forcës madhore dhe rrethanave tjera, të cilat nuk varen nga Furnizuesi dhe Konsumatori.

Снабдувачот се ослободува од обврската за снабдување со топлинска енергија за времетраењето на вишата сила и другите околности, се до отстранување на дефектите кои се последица на овие настани./ Furnizuesi lirohet nga obligimi për furnizimin me energji termike gjatë kohëzgjatjes së forcës madhore dhe rrethanave tjera, derisa të shmangen defektet të cilat janë pasojë e këtyre ngjarjeve.

ЦЕНА, НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ И ДОСТАВА/ ÇMIMI, MËNYRA E PAGESËS DHE DËRGESA

Член 17/ Neni 17

Цената на топлинска енергија се формира според Правилникот за начин и услови за регулирање на цени за топлинска енергија и Тарифниот систем за продажба на топлинска енергија./ Çmimi i energjisë termike formohet sipas Rregullores për mënyrën dhe kushtet për rregullimin e çmimeve për energji termike dhe Sistemit tarifor për shitjen e energjisë termike.

Надоместокот за испорачана топлинска енергија се пресметува според потрошената топлинска енергија распределена согласно Тарифниот систем за продажба на топлинска енергија./ Kompensimi për energji termike të livruar përlllogaritet sipas energjisë termike të harxhuar, konform Sistemit tarifor për shitjen e energjisë termike.

Член 18/ Neni 18

Фактурирањето за извршената услуга, Снабдувачот го врши еднаш месечно, по истекот на периодот за фактурирање, а врз основа на распределбата на надоместокот на ниво на тарифен Потрошувач, согласно со Тарифниот систем за продажба на топлинска енергија./ Faturimin për shërbimin e kryer, Furnizuesi e bën një herë në muaj, pas skadimit të periudhës së faturimit, ndërkaq në bazë të shpërndarjes së kompensimit në nivel të Konsumatorit tarifor, konform Sistemit tarifor për shitjen e energjisë termike.

Член 19/ Neni 19

Фактурата се изготвува во еден примерок и истата се доставува до Потрошувачот./ Fatura përpilohet në një ekzemplar dhe e njëjta i dërgohet Konsumatorit. На писмено барање на Потрошувачот може да се изготви препис од фактура./ Me kërkesë me shkrim të Konsumatorit mund të përpilohet kopje e faturës.

Член 20/ Neni 20

Потрошувачот е должен фактурата за преземената топлинска енергија да ја плати веднаш по нејзиниот прием, односно во рок определен на самата сметка- фактура./ Konsumatori e ka për detyrë që faturën e pranuar për energji termike, ta paguaj menjëherë pas pranimit, përkatësisht në afatin e përcaktuar në vet llogarinë - faturën.

Потрошувачот може во рок од 15 дена сметано од денот на доставувањето на фактурата, но не подолго од триесет дена по истекот на месецот за кој се однесува фактурата за потрошена топлинска енергија, да поднесе приговор во писмена форма до снабдувачот./ Konsumatori mundet, brenda 15 ditësh llogaritur nga dita e dërgesës së faturës, por jo më gjatë se tridhjetë ditë, pas përfundimit të muajit, të cilit i referohet fatura për energji termike të konsumuar, të paraqes kundërshtim në formë të shkruar deri te Furnizuesi.

Снабдувачот е должен во рок од 15 дена сметано од денот на приемот на приговорот писмено да се изјасни по истиот во писмена форма./ Furnizuesi e ka për detyrë që brenda 15 ditësh, llogaritur nga dita e pranimit të ankesës me shkrim, të prononcohet për të njëjtin në formë të shkruar.

Приговорот не го одложува плаќањето на фактурата за делот што не е спорен./ Ankesa nuk e prolongon pagesën e faturës për pjesën e cila nuk është kontestuese.

Доколку се утврди дека испорачаната топлинска енергија не е точно измерена, односно пресметана, Снабдувачот е должен да му го вкалкулира на потрошувачот прекумерно пресметаниот и платениот износ во наредниот пресметковен период, освен ако снабдувачот нема побарувања од потрошувачот по било кој друг основ./ Nëse konstatohet se energjia termike e livruar nuk është matur saktësisht, përkatësisht përlllogaritur, Furnizuesi e ka për detyrë që t'ia kalkulojë Konsumatorit sasinë e përlllogaritur dhe të paguar më shumë, gjatë periudhës së përlllogaritjes të ardhshme, përveç nëse Konsumatori nuk i ka borxh Furnizuesit mbi çfarë do qoftë baze tjetër.

Член 21/ Neni 21

Фактурите за потрошена топлинска енергија се доставуваат на адресата на Потрошувачот, а по негово писмено барање фактурите може да му се доставуваат на друга адреса која потрошувачот ја наведува како адреса на достава./ Faturat për energji termike të konsumuar dërgohen në adresën e Konsumatorit ndërsa, me kërkesë të tij me shkrim, faturat mund t'i dërgohen edhe në adresë tjetër, të cilën Konsumatori e cek si adresë të dërgesës.

Сметките- фактурите се доставуваат до потрошувачот на еден од вообичаениот начини за достава и тоа:

- преку пошта;
- по електронска пошта по претходна согласност од потрошувачот;
- со предавање на потрошувачот или на член на семејството, вработено лице;
- со оставање во поштенско сандаче, или на влезната врата од станбениот простор или друго место определено за прием на поштенски пратки./

Llogaritë - faturat dërgohen deri te Konsumatori në njërën nga mënyrat e zakonshme për dërgesë, edhe atë:

- përmes postës;
- përmes postës elektronike me pëlqim paraprak nga Konsumatori;
- me dorëzimin tek Konsumatori ose tek anëtar i familjes, person i punësuar;
- duke e lënë në sëndukun postar, ose në derën e hyrjes së ambientit të banimit ose në vend tjetër të caktuar për pranimin e dërgesave postare.

Член 22/ Neni 22

Доколку Потрошувачот од било која причина најкасно до 20-ти во месецот не добие сметка- фактура за потрошена топлинска енергија од претходниот месец, должен е истата да ја побара од Снабдувачот, во спротивно ќе се смета дека фактурата му е навремено доставена и истиот има обврска да ја плати согласно рокот за плаќање../ Në qoftë se Konsumatori, për çfarëdo qoftë shkaku, nuk e pranon llogarinë – faturën për energji termike të konsumuar në muajin paraprak, më së voni deri më datën 20 të muajit, e ka për detyrë që të njëjtën ta kërkojë nga Furnizuesi, në të kundërtën do të konsiderohet se fatura i është dërguar me kohë dhe e ka për detyrë ta paguajë në afat.

Секое задоцнување со плаќање на фактурите повлекува казнена камата согласно позитивните прописи а Снабдувачот за секое задоцнето плаќање ќе пресметува казнена камата и ќе го задолжува Потрошувачот во следните фактури./ Çdo vonesë e pagesës së faturave tërheq interes ndëshkues, në përputhje me aktet normative pozitive, ndërkaq Furnizuesi për çdo pagesë të vonuar do të kalkulojë interes ndëshkues dhe do ta ngarkojë Konsumatorin në faturat e ardhshme.

ТРАЕЊЕ И РАСКИНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ/ KONËZGJATJA DHE PRISHJA E KONTRATËS

Член 23/ Neni 23

Овој Договор се склучува на неопределено време./Kjo Kontratë lidhet për kohë të pacaktuar.

Член 24/ Neni 24

Снабдувачот може да го раскине договорот без согласност на Потрошувачот, поради следните причини:

- доколку Потрошувачот не ги исполнува обврските од овој договор;
- поради ненавремено плаќање на фактурите за потрошена топлинска енергија;
- доколку Потрошувачот ја користи услугата спротивно на условите од овој договор;
- доколку Снабдувачот не по своја вина не е во можност да му ги обезбедува услугите на потрошувачот подолго од 2 месеци. /

Furnizuesi mund ta prish Kontratën pa pëlqimin e Konsumatorit, për shkak si vijojnë:

- nëse Konsumatori nuk i përmbush obligimet nga kjo Kontratë;
- për shkak të mospagesës me kohë të faturave për energji termike të konsumuar;
- nëse Konsumatori e përdor shërbimin në kundërshtim me kushtet e kësaj Kontrate;
- nëse Furnizuesi pa fajin e tij, më shumë se dy muaj, nuk ka mundësi t'ia sigurojë shërbimet Konsumatorit.

Исклучениот потрошувач од став 1 на овој член се задолжува со плаќање на надоместокот за ангажирана моќност (фиксен дел) од надоместокот за топлинска енергија, кој се определува согласно тарифниот систем. / Konsumatori i shlyçur, nga paragrafi 1 i

кѐтиј нени, ngarkohet me pagesën e kompensimit për fuqi të angazhuar (pjesë fikse) nga kompensimi për energji termike, e cila përcaktohet konform Sistemit tarifor.

Член 25/ Neni 25

Потрошувачот на негово барање може да се исклучи од системот на греење по исполнување на условите пропишани во Правилата за снабдување со топлинска енергија. / Konsumatori, me kërkesë të tij, mund të shkyçet nga sistemi i ngrohjes, pas pas plotësimit të kushteve të përcaktuara në Rregullat për furnizim me energji termike.

Исклучениот потрошувач од став 1 на овој член се задолжува со плаќање на надоместокот за ангажирана моќност (фиксен дел) од надоместокот за топлинска енергија, кој се определува согласно тарифниот систем. / Konsumatori i shkyçur, nga paragrafi 1 i këtij neni, ngarkohet me pagesën e kompensimit për fuqi të angazhuar (pjesë fikse) nga kompensimi për energji termike, e cila përcaktohet konform Sistemit tarifor.

Доколку сите потрошувачи од истото мерно место писмено побараат исклучување од топлификациониот систем за цела грејна сезона или повеќе грејни сезони, истите не се задолжуваат со надоместок доколку за пресметковниот период на мерниот уред не е регистрирана потрошувачка на топлинска енергија./ Nëse të gjithë konsumatorët e vendit të njëjtë matës, kërkojnë me shkrim shkyçje nga sistemi i ngrohjes për tërë sezonin e ngrohjes ose për më shumë sezone ngrohëse, të njëjtit nuk ngarkohen me kompensim nëse për periudhën e përlogaritur në aparatin matës nuk është regjistruar konsum i energjisë termike.

ОПШТИ ОДРЕДБИ/ DISPOZITA TË PËRGJITHSHME

Член 26/ Neni 26

За се што не е регулирано со овој Договор ќе важат одредбите од Законот за облигациони односи, Законот за енергетика, Правилата за условите за снабдување со топлинска енергија, Мрежните правила за дистрибуција на топлинска енергија, Тарифниот систем за продажба на топлинска енергија и други подзаконски акти што ја регулираат оваа материја./ Për çdo gjë që nuk është rregulluar me këtë Kontratë, do të vlejнe dispozitat nga Ligji për marrëdhënie detyimore, Ligji për energjetikë, Rregullat për kushtet për furnizimin me energji termike, Rregullat e rrjetit për shpërndarjen e energjisë termike, Sistemi tarifor për shitjen e energjisë termike dhe aktet tjera nënligjore të cilat e rregullojnë këtë materie.

Член 27/ Neni 27

Сите спорови кои ќе настанат во врска со примената на овој договор, Снабдувачот и Потрошувачот, претходно ќе ги решаваат спородбено./Të gjitha kontestet, të cilët do të paraqiten në lidhje me zbatimin e kësaj Kontrate, Furnizuesi dhe Konsumatori, paraprakisht do t'i zgjidhin me marrëveshje.

Во случај на спор, надлежен е Основниот граѓански суд во Скопје./Në rast të kontestit, kompetente është Gjykata Themelore Civile në Shkup.

Член 28/ Neni 28

Овој Договор влегува во сила од денот на неговото потпишување од страна на договорните страни./ Kjo Kontratë hyn në fuqi nga dita e nënshkrimit të saj nga ana e palëve kontraktuese.

Со потпишувањето на овој Договор престануваат да важат сите претходни договори за користење на топлинска енергија склучени помеѓу страните, со обврска за исполнување на дотогашните права и обврски./ Me nënshkrimin e kësaj Kontrate pushojnë të vlejнe të gjitha kontratat paraprake për përdorimin e energjisë termike të lidhura ndërmjet palëve, me detyrimin për të përmbushur të drejtat dhe detyrimet e mëparshme.

Член 29/ Neni 29

Овој Договор е составен во 2 (два) еднакви примероци од кои 1 (еден) примерок е за потрошувачот и 1 (еден) примерок за снабдувачот./ Kjo Kontratë përbëhet prej 2 (dy) ekzemplarëve të njëjtë, prej të cilëve 1 (një) ekzemplar është për Konsumatorin dhe 1 (një) ekzemplar për Furnizuesin.

Потрошувач / Konsumator
Име и презиме/ Emri dhe mbiemri

Снабдувач/ Furnizues
ЕНЕРЏИ ЕКОЛИНК АД Скопје/ ENERGY ECOLINK SHA Shkup